

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 415/2536 นาย โฆสิต พินธุโสภณ
นาย จิต ต์ สุภนันตฤกษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง, มาตรา 243 (2)

ในข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ยังมีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ บริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 อยู่หรือไม่ อันเป็นประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง ขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยที่ 7 และที่ 8 ทำกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ยังเป็นข้อที่โจทก์และจำเลยทั้งแปดโต้เถียงกันอยู่ ควรให้โอกาสคู่ความนำสืบ ให้สิ้นกระแสความ การที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้งดสืบพยานของคู่ความแล้ววินิจฉัย ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาย่อมพิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองให้ศาลชั้นต้นทำการสืบพยานโจทก์ และจำเลยทั้งแปดต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีได้

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งแปดขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยที่ 7 และที่ 8 ทำไว้กับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 5938/2531 ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ให้การว่า สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 5938/2531 ของศาลชั้นต้นเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายโจทก์เป็น

เพียงผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 7 และที่ 8 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 7 และที่ 8 ให้การว่า จำเลยที่ 7 มีนายยงยุทธเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 7 ส่วนจำเลยที่ 8 มีนายยงยุทธและนายสุทินเป็นกรรมการ โจทก์มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 7 และที่ 8 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องนั้นโจทก์ได้กล่าวยืนยันมาในคำฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์เป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 มาตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน ส่วนนายยงยุทธ พินธุโสภณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 ได้ร่วมกับนายเชิดชัย พินธุโสภณกรรมการคนหนึ่งของบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2527 ของบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 เป็นเท็จว่าโจทก์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 แล้ว นายยงยุทธได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 แทนโจทก์ จึงถือว่าโจทก์ยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ ส่วนที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ให้การว่า โจทก์ลาออกจากการกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 7 และที่ 8 โดยชอบแล้ว รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2527 ได้จัดทำขึ้นโดยชอบด้วย

กฎหมาย มิได้เป็นเท็จ โจทก์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 7 และที่ 8 โดยโจทก์ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 7 และที่ 8 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยที่ 7 และที่ 8 ทำไว้กับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และจำเลยที่ 7 และที่ 8 ให้การว่า จำเลยที่ 7 มีนายยงยุทธเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 7 โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2527 สืบแทนโจทก์ที่ขอลาออก นายยงยุทธไม่เคยสมคบกับนายเชิดชัย พิณรุโสภณ จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเท็จ สำหรับจำเลยที่ 8 มีนายยง ยุทธ และนายสุทิน พิณรุโสภณ เป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการคนใดคนหนึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราของจำเลยที่ 8 กระทำการแทนจำเลยที่ 8 ได้ โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2530 ซึ่งโจทก์ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้ถือหุ้น และลงมติเห็นชอบด้วยการแต่งตั้งดังกล่าวโจทก์มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 7 และที่ 8 แต่อย่างใด ดังนั้น ในข้อที่ว่าโจทก์ยังมีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของจำเลยที่ 7 และที่ 8 อยู่หรือไม่ อันเป็นประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับอำนาจฟ้องในคดีนี้ จึงยังเป็นข้อที่โจทก์และจำเลยทั้งแปดโต้เถียงกันอยู่ ควรให้โอกาสคู่ความนำสืบให้สิ้นกระแสความ การที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้งดสืบพยานของคู่ความ แล้ววินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้องโจทก์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นทำการสืบพยานโจทก์และจำเลยทั้งแปดต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร-เธียรไท สุนทรนนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ